

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 138/2537

นางสาวชัชวดี อัมภิกาภรณ์

โจทก์

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร กับพวก

จำเลย

นายชูชาติ ศิลปรัตน์ ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้น ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก จำเลยฎีกาไม่ได้ ไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องลง วันที่ 18 มีนาคม 2535 นั้น ไม่ใช่เรื่องขออนุญาตยื่นคำให้การแต่เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่าการส่งหมายเรียกไม่ชอบ จำเลยทั้งสองไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การ ขอให้รับคำให้การของจำเลยทั้งสองไว้ เมื่อศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้อง จึงเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความ จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยทั้งสองด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองส่งมอบต้นฉบับโฉนดที่ดินเลขที่ 15843 ตำบลแสนสุข (หนองมน)อำเภอเมืองชลบุรี (บางพระ) จังหวัดชลบุรี คืนแก่โจทก์และร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสอง ขาดนัดยื่นคำให้การ นัดสืบพยานโจทก์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2535 อ้างว่าจำเลยทั้งสองมิได้
จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ ขอให้รับคำให้การของจำเลยทั้งสองศาลชั้นต้นได้ส่วนแล้ว
มีคำสั่งให้ยกคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งศาลที่ให้ยกคำร้องขออนุญาต
ยื่นคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็น คำสั่งระหว่างพิจารณา ไม่ใช่คำสั่งไม่รับคำคู่ความ
จำเลยทั้งสองจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวโดยทันทีไม่ได้ ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้น
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง ชอบแล้ว อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง
สอง ฟังไม่ขึ้น ให้ยกอุทธรณ์ (อันดับ 79)

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 82)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยการพัฒนา-สุชาติ ถาวรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>